

[26] [주의, 시정(회수), 시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 기성대가 지급 및 공사비 산정 부적정
2. 조치부서 : ㉠㉠㉠㉠처(주의), ㉠㉠지역본부(시정(회수), 시정(감액))
3. 관 련 자 : ㉠㉠지역본부 ♣♣사업단 ○○ ○급 JJJ(주의)
(현 소속 : ㉠㉠㉠㉠지역본부 ○○㉠㉠㉠㉠단 ㉠㉠㉠㉠㉠부 ○○ ○급)
4. 내 용 :

㉠㉠지역본부(이하 ‘본부’라 한다)에서는 [표 37]과 같이 ‘♣♣♣♣2지구 지장물 철거 및 가설울타리 설치공사’(이하 ‘공사’라 한다)를 시행하고 있다.

[표 37] 공사 현황

공사명	수급인	계약금액	공사기간	비고
♣♣♣♣2지구 지장물철거 및 가설울타리 설치공사	00건설(주) 00(주) (유)00건설	1,633백만 원	2014. 9. 22. ~2018. 12. 21.	

자료 : ㉠㉠지역본부 제출자료 재구성

위 관련자 ○○ ○급 JJJ는 2014. 2. 14.부터 2016. 1. 29.까지 위 본부 ♣♣사업단에 근무하면서 위 공사의 감독원으로서 기성검사 및 기성대가 지급 등의 업무를 수행하였다.

가. 기성대가 과다 지급

지장물 철거에 대한 기성대가는 「공사관리지침」 등 관련 규정에 따라 철거 과정 및 검사기록 등을 확인하여 실제 철거된 물량을 확정하여 지급하여야 한다.

그런데 위 관련자는 실제 철거된 지장물 수량을 제대로 확인하지 않은 채 위 공사의 기성 물량을 확정함으로써 [표 38]과 같이 관련 공사비 134백만 원을 수급인에게 과다 지급하였다.

[표 38] 기성금 지급 현황

기성 회차	기성금(천 원)			기성검사일
	기성 지급액	실제 수량 적용 시	과다 지급된 금액	
제1회 기성	278,410	278,410	-	2014. 12. 18.
제2회 기성	186,450	174,020	12,430	2015. 1. 20.
제3회 기성	113,014	118,300	-5,286	2015. 3. 18.
제4회 기성	180,686	159,151	21,535	2015. 4. 16.
제5회 기성	30,910	30,217	693	2015. 5. 20.
제6회 기성	98,054	98,920	-866	2015. 6. 23.
제7회 기성	40,590	35,060	5,530	2015. 7. 20.
제8회 기성	70,400	55,022	15,378	2015. 8. 20.
제9회 기성	116,600	45,840	70,760	2015. 9. 18.
제10회 기성	94,600	80,502	14,098	2015. 12. 11.
계	1,209,714	1,075,442	134,272	

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

따라서 위 공사의 기성 대가로 잘못 지급된 공사비 134백만 원을 수급인으로 부터 회수할 필요가 있다.

나. 공사비 과다 산정

위 공사의 설계서에는 수량산출 오류로 인해 지장물철거 공종의 수량이 실제 수량보다 많이 반영되어 있어 [표 39]와 같이 도급내역에 관련 공사비가 과다 계상되어 있다.

[표 39] 공사비 과다 계상 현황

구분	공사비(천 원)			비고
	현재 도급 금액	실제 수량 적용 시	과다 계상된 금액	
지장물철거 및 가설울타리 설치공사	1,633,309	1,493,112	140,197	

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

따라서 위 공사 도급내역에 반영된 지장물철거 수량을 실제 지장물 수량에 맞도록 설계 변경하고 관련 공사비 140백만 원을 감액할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

♣♣♣♣2지구 지장물철거 및 가설울타리 설치공사의 감독 및 기성검사 업무를 소홀히 한 관련자 ○○ ○급 JJJ에게 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 “주의”를 촉구하시기 바랍니다(주의).

□□지역본부장은

① ♣♣♣♣2지구 지장물철거 및 가설울타리 설치공사의 기성 대가로 수급인에게 과다 지급된 공사비 134백만 원을 회수하시기 바라며(시정(회수)),

② ♣♣♣♣2지구 지장물철거 및 가설울타리 설치공사에 반영된 지장물철거 수량을 실제 수량에 맞게 변경하고 「공사계약 일반조건」 제20조에 따라 관련 공사비 140백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).